

1512103-81.2021.8.26.0566  
Classe: Inquérito Policial  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: André Luiz de Macedo  
Comarca: São Carlos  
Foro: Foro de São Carlos  
Vara: 3ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 06/10/2022  
... - Assunto  
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Documento de Origem:  
Inquérito Policial - 2280934/2021 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS  
Autor:  
Justiça Pública  
Averiguado:  
VINICIUS RAFAEL NICOLA  
Vítima:  
SAÚDE PÚBLICA

Aos 05 de outubro de 2022, às 16:40h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de São Carlos  
3ª Vara Criminal  
Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-140 - SP

#### TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo nº:  
1512103-81.2021.8.26.0566  
Classe - Assunto  
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Documento de Origem:  
Inquérito Policial - 2280934/2021 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS  
Autor:  
Justiça Pública  
Averiguado:  
VINICIUS RAFAEL NICOLA  
Vítima:  
SAÚDE PÚBLICA

Aos 05 de outubro de 2022, às 16:40h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, Dr. André Luiz de Macedo, comigo escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência preliminar em que figura como autor do fato VINICIUS RAFAEL NICOLA, realizada por meio virtual, através da ferramenta Microsoft Teams, de acordo com o Provimento CSM nº 2651/2022. Presente na sala virtual a Drª Neiva Paula Paccola Carnielli Pereira - Promotora de Justiça. Presente na sala virtual o autor do fato VINICIUS RAFAEL NICOLA. Presente na sala virtual o Drº Pedro Naves Magalhães -

Defensor Público. A seguir, tratando-se de ação penal pública incondicionada, pela Dr(a). Promotor(a) de Justiça, entendendo não ser caso de arquivamento, propôs a aplicação imediata da pena nos seguintes termos: "MM. Juiz: O Ministério Público, pelo seu órgão que ora o representa, considerando o disposto no art. 76 da Lei 9.099/95 e estando presentes os requisitos legais, propõe ao suposto autor do fato a pena de prestação pecuniária no valor de R\$300,00 (trezentos reais), em favor de entidade com destinação social na Comarca de São Carlos. Pelo autor da infração e defensor foi dito que aceitavam a proposta de pena oferecida pelo Ministério Público. Pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. O Ministério Público propôs a aplicação imediata da prestação pecuniária no valor de R\$300,00 (trezentos reais). Posto isto, considerando que estão preenchidos os requisitos legais previstos na Lei 9.099/95, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO e aplico ao autor do fato a pena prestação pecuniária no valor de R\$300,00 (trezentos reais). Aguarde-se o pagamento por 30 (trinta) dias. O cartório enviará o boleto para pagamento, certificando-se nos autos. A GUIA DE DEPÓSITO com o ID (número identificador), gerada pelo Portal de Custas, e o COMPROVANTE DE PAGAMENTO poderão ser entregues pessoalmente em cartório, no Fórum Criminal, Rua Conde do Pinhal, 2061, centro, São Carlos/SP, ou enviados para o e-mail do cartório: saocarlos3cr@tjsp.jus.br ou através do e-mail do Defensor Público: pnmagalhaes@defensoria.sp.def.br. Ao remeter o comprovante por e-mail, deverá indicar o nome completo e o número deste processo a fim de que o comprovante seja corretamente juntado no processo. Cópia deste termo deverá ser encaminhado por e-mail ou whatsapp. De acordo o autor do fato, ficou autorizada a inutilização da balança apreendida a fls.9, comunicando-se a D. Autoridade Policial. Publicada nesta audiência e saindo intimados os interessados, especialmente o acusado, registre-se e comunique-se, procedendo-se em seguida as anotações. A presente decisão não deverá constar de certidão de antecedentes criminais, observando-se a aplicação do artigo 76, §4º e 6º, da Lei 9099/95. Nada mais. Eu, Carlos André Garbuglio, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA